JAIME MEJÍA OSSMAN

Especialista en Derecho Disciplinario. Especializado en Derecho Penal, Criminología, Criminalística y Derecho Probatorio. Abogado Litigante. Conferencista en Derecho Disciplinario. Miembro Honorario del Colegio de Expertos en Derecho Disciplinario. Autor de varias obras en derecho y Conjuez del Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Servidores Públicos - Fuerzas Militares - Policía Nacional - Notarios - Médicos - Abogados

EDICIONES DOCTRINA Y LEY LTDA.

Índice General

LEY 734 DE FEBRERO 5 DE 2002

Libro I

PARTE GENERAL

Título I - Principios Rectores de la Ley Disciplinaria 1
Título II - La Ley Disciplinaria 47

Capítulo Primero - La Función Pública y la Falta Disciplinaria 47
Capítulo Segundo - Ámbito de Aplicación de la Ley Disciplinaria 51
Capítulo Tercero - Sujetos Disciplinables 52
Capítulo Cuarto - Formas de Realización del Comportamiento 53
Capítulo Quinto - Exclusión de la Responsabilidad Disciplinaria 56

Título III - La Extinción de la Acción Disciplinaria 60

Capítulo Primero - Causales de Extinción de la Acción Disciplinaria 60
Capítulo Segundo - Prescripción de la Acción Disciplinaria 60
Capítulo Tercero - Prescripción de la Sanción Disciplinaria 63

Título IV - Derechos, Deberes, Prohibiciones, Incompatibilidades, Impedimentos, Inhabilidades y Conflicto de Intereses del Servidor Público 64

Capítulo Primero - Derechos 64
Capítulo Segundo - Deberes 65

Capítulo Tercero - Prohibiciones 74
Capítulo Cuarto - Inhabilidades, Impedimentos, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses 80

Título V - Faltas y Sanciones 85

Capítulo Primero - Clasificación y Connotación de las Faltas 85
Capítulo Segundo - Clasificación y Límite de las Sanciones 87

Libro II

PARTE ESPECIAL

Título Único - La Descripción de las Faltas Disciplinarias en Particular 97

Capítulo I - Faltas Gravísimas 97

Libro III

RÉGIMEN ESPECIAL

Título I - Régimen de los Particulares 124

Capítulo Primero - Ámbito de Aplicación 124
Capítulo Segundo 125
Capítulo Tercero 127

Título II - Régimen de los Notarios 130

Capítulo Primero 130
Capítulo Segundo - Faltas Especiales de los Notarios 131
Capítulo Tercero - Sanciones 134

Libro IV

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Título I - La Acción Disciplinaria 135
Título II - La Competencia 142
Título III - Impedimentos y Recusaciones 158

Título IV - Sujetos Procesales 161
Título V - La Actuación Procesal 173
Capítulo Primero - Disposiciones Generales 173
Capítulo Segundo - Notificaciones y Comunicaciones 178
Capítulo Tercero - Recursos 188
Capítulo Cuarto - Revocatoria Directa 196
Título VI - Pruebas 206
Título VII - Nulidades 220
Título VIII - Atribuciones de Policía Judicial 231
Título IX - Procedimiento Ordinario 233
Capítulo Primero - Indagación Preliminar 233
Capítulo Segundo - Investigación Disciplinaria 242
Capítulo Tercero - Evaluación de la Investigación Disciplinaria 260
Capítulo Cuarto - Descargos, Pruebas y Fallo 271
Capítulo Quinto - Segunda Instancia 276
Título X - Ejecución y Registro de las Sanciones 277
Título XI - Procedimientos Especiales 283
Capítulo Primero - Procedimiento Verbal 283
Capítulo Segundo - Procedimiento Disciplinario Especial ante el Procurador General de la Nación 303
Capítulo Tercero - Competencia contra Altos Dignatarios del Estado ... 306
Título XII - Del Régimen de los Funcionarios de la Rama Judicial 307
Capítulo Primero - Disposiciones Generales 307
Capítulo Segundo - Faltas Disciplinarias 308
Capítulo Tercero - Sujetos Procesales 308
Capítulo Cuarto - Impedimentos y Recusaciones 308
Capítulo Quinto - Providencias 308
Capítulo Sexto - Notificaciones y Ejecutoria 309
Capítulo Séptimo - Recursos y Consulta 310
Capítulo Octavo - Pruebas 310
Capítulo Noveno - Investigación Disciplinaria 311

Capítulo Décimo - Procedimiento Verbal 311
Capítulo Undécimo - Régimen de los Conjueces y Jueces de Paz 312
Capítulo Duodécimo - Ejecución y Registro de las Sanciones 313
Transitoriedad y Vigencia 313

LEY 836 DE JULIO 16 DE 2003

Libro Primero

PARTE SUSTANTIVA

Título I 317
Capítulo Único - Principios Rectores 317
Título II - Normas Generales 327
Capítulo I -Ámbito de Aplicación 327
Capítulo II - Normas Militares de Conducta 327
Capítulo III - De las Órdenes 330
Capítulo IV - De los Estímulos 331
Título III 335
Capítulo Único - De las Faltas 335
Título IV - De las Sanciones 349
Capítulo I - Normas Generales 349
Capítulo II - De la Graduación de las Sanciones 350
Capítulo III - Correctivos 351
Capítulo IV - Exclusión de la Responsabilidad Disciplinaria 352
Título V 353
Capítulo Único - De la Extinción de la Acción 353

Título VI - De las Acciones Disciplinarias 354
Capítulo Único - De las Atribuciones Disciplinarias 354
Título VII - De la Competencia 355
Capítulo Único - De la Competencia 355

Libro Segundo

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Título I - Actuación Procesal 363
Capítulo Único - Principios Rectores 363
Título II 369
Capítulo Único - De la Acción Disciplinaria 369
Título III 372
Capítulo Único - Impedimentos y Recusaciones 372
Título IV 373
Capítulo Único - Sujetos Procesales 373
Título V - Providencias, Notificaciones y Términos 377
Capítulo I - Providencias 377
Capítulo II - Notificaciones 378
Capítulo III - Términos 383
Título VI - Recursos y Consulta 383
Título VII - Revocatoria Directa 388
Título VIII - Pruebas y Nulidades 392
Capítulo I - Pruebas 392
Capítulo II - Nulidades 398
Título IX - Suspensión Provisional 402
Título X - De los Procedimientos 404
Capítulo I - Indagación Preliminar 404
Capítulo II - Procedimiento Abreviado 409

Capítulo III - Procedimiento Ordinario para Investigar y Sancionar Faltas Graves y Gravísimas 410
Capítulo IV - Segunda Instancia 424
Capítulo V - Ejecución del Fallo 426

Título XI - Vigencia y Derogatoria 427

DECRETO 1798 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2000

Libro Primero

PARTE GENERAL

Título I - Principios Rectores 431
Título II - Ámbito de Aplicación 435
Título III - De la Disciplina 435
Título IV - De las Órdenes 436
Título V - Extinción de la Acción Disciplinaria 437

Capítulo I - Causales de Extinción de la Acción Disciplinaria 437
Capítulo II - Prescripción de la Acción Disciplinaria 437
Capítulo III - Prescripción de la Sanción Disciplinaria 438

Titulo VI - De las Faltas y Sanciones Disciplinarias 438

Capítulo I - Clasificación y Descripción de las Faltas 438
Capítulo II - Clasificación y Límites de las Sanciones 445
Capítulo III - Criterios para la Graduación de las Sanciones 447

Libro Segundo

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Título I - La Acción Disciplinaria 449

Capítulo I - Generalidades 449

LEY 1015 DE FEBRERO 7 DE 2006

Libro Primero

PARTE GENERAL

Título I - Normas Rectoras 451
Título II - Ámbito de Aplicación 463
Título III - De la Disciplina 464
Título IV - De las Órdenes 465
Título V - Extinción de la Acción Disciplinaria 466
Capítulo I - Causales de Extinción de la Acción Disciplinaria 466
Título VI - De las Faltas y de las Sanciones Disciplinarias 467
Capítulo I - Clasificación y Descripción de las Faltas 467
Capítulo II - Clasificación y Límite de las Sanciones 476
Título VII 481
Capítulo Único - Normas para los Auxiliares de Policía 481
Título VIII - La Competencia 482
Capítulo I - Generalidades de la Competencia 482
Capítulo II - Autoridades con Atribuciones Disciplinarias 486

Libro Segundo

Título I 488
Capítulo Único - Del Procedimiento Disciplinario 488
Título II 489
Capítulo Único - Disposiciones Finales 489

DECRETO 960 DE JUNIO 20 DE 1970

Título I - De la Función Notarial 491
Capítulo U - Único – Normas Generales 491
Título II - Del Ejercicio de las Funciones del Notario 495
Capítulo I - De las Escrituras Públicas 495
Sección I - Comparecencia 497
Sección II - De las Estipulaciones 498
Sección III - Del Otorgamiento y de la Autorización 499
Sección IV - De los Comprobantes Fiscales 500
Capítulo II - De las Cancelaciones 501
Capítulo III - De Las Protocolizaciones 504
Capítulo IV - De la Guarda, Apertura y Publicación del Testamento Cerrado 504
Capítulo V - Del Reconocimiento de Documentos Privados 506
Capítulo VI - De las Autenticaciones 507
Capítulo VII - De la Fe de Vida 508
Capítulo VIII - De las Copias 508
Capítulo IX - De los Certificados 511
Capítulo X - De las Notas de Referencia 512
Capítulo XI - De los Testimonios Especiales 513
Capítulo XII - De los Depósitos 513
Título III - Invalidez y Subsanación de los Actos Notariales 514
Capítulo I - De los Actos Notariales Inválidos 514
Capítulo II - De la Corrección de Errores y de la Reconstrucción de Escrituras 515
Título IV - De los Libros que Deben Llevar los Notarios y de los Archivos .. 516
Capítulo I - De los Libros 516
Capítulo II - De la Guarda y Conservación de los Archivos 517
Capítulo III - De la Entrega y Recibo de los Archivos 518

Título V - De la Organización del Notariado 519

Capítulo I - De los Círculos Notariales 519
Capítulo II - De los Notarios 521
Capítulo III - De la Provisión, Permanencia y Período de los Notarios 528
Capítulo IV - De las Licencias y Reemplazos 535
Capítulo V - Del Colegio de Notarios 536

Título VI - De la Responsabilidad de los Notarios 537

Capítulo I - De la Responsabilidad en el Ejercicio de la Función 537
Capítulo II - De las Faltas 537
Capítulo III - De las Sanciones 539
Capítulo IV - De la Vigilancia Notarial 541
Título VII 543
Título VIII - Del Arancel 543

Capitulo I - De los Derechos Notariales 543
Capítulo II - De la Obligatoriedad del Pago 544

Título IX - Vigencia del Estatuto 545

DECRETO 2148 DE AGOSTO 1 DE 1983

Título I - De la Función Notarial 547

Capítulo Único - Normas Generales 547

Título II - Del Ejercicio de las Funciones del Notario. 549

Capítulo I - De las Escrituras Públicas 549

Comparecencia 549
De las Estipulaciones 550
De los Comprobantes Fiscales 551
Del Otorgamiento y de la Autorización 552

Capítulo II - De las Cancelaciones 553
Capítulo III - De la Guarda, Apertura y Publicación del Testamento Cerrado 553

Capítulo IV - Del Reconocimiento de Documentos Privados 554
Capítulo V - De las Autenticaciones 554
Capítulo VI - De la Fe de Vida 555
Capítulo VII - De las Copias 555
Capítulo VIII - De los Certificados 556
Capítulo IX - De las Notas de Referencia 556
Capítulo X - De los Testimonios Especiales 557
Capítulo XI - De los Depósitos 557
Título III - Del Saneamiento y Corrección de los Actos Notariales 557
Capítulo I - De los Instrumentos no Autorizados 557
Capítulo II - De la Corrección de Errores 558
Título IV - De los Archivos 559
Capítulo I - De la Guarda y Conservación de los Archivos 559
Capítulo II - De la Entrega y Recibo de los Archivos 560
Título V - De la Organización del Notariado 560
Capítulo I - De los Círculos Notariales 560
Capítulo II - De los Notarios 561
Capítulo III - De la Provisión, Permanencia y Período de los Notarios 561
Capítulo IV - Del Consejo Superior de la Administración de Justicia para la Carrera Notarial y los Concursos 565
Capítulo V - Del Concurso para Ingreso al Servicio 565
Capítulo VI - De la Carrera Notarial 568
Capítulo VII - De las Situaciones Administrativas 570
Título VI - De las Responsabilidades de los Notarios 572
Capítulo I - De la Responsabilidad en el Ejercicio de la Función 572
Capítulo II - De las Faltas 574
Capítulo III - De la Calificación de las Faltas y de las Sanciones 575
Capítulo IV - De la Vigilancia Notarial 575
Título VII - Del Arancel 578
Capítulo Único - De la Obligatoriedad del Pago 578

Título VIII - Del Reparto 579
Capítulo Único - De los Actos Sujetos a Reparto 579
Disposiciones Finales 579

LEY 23 DE FEBRERO 18 DE 1981

Título I - Disposiciones Generales 581
Capítulo I - Declaración de Principios 581
Capítulo II - Del Juramento 583
Título II - Práctica Profesional 584
Capítulo I - De las Relaciones del Médico con el Paciente 584
Capítulo II - De las Relaciones del Médico con sus Colegas 587
Capítulo III - De la Prescripción Médica, la Historia Clínica, el Secreto Profesional y Algunas Conductas 589
Capítulo IV - De las Relaciones del Médico con las Instituciones 591
Capítulo V - De las Relaciones del Médico con la Sociedad y el Estado 591
Capítulo VI - Publicidad y Propiedad Intelectual 593
Título III - Órganos de Control y Régimen Disciplinario 595
Capítulo I - De la Federación Médica y los Tribunales .. Ético-Profesionales 595
Capítulo II - Del Proceso Disciplinario Ético-Profesional 597
Capítulo III - De las Sanciones 599

DECRETO 3380 DE NOVIEMBRE 30 DE 1981

Del Juramento 603
De las Relaciones del Médico con el Paciente 603
De las Relaciones del Médico con sus Colegas 606
Del Secreto Profesional y otras Conductas 607

De las Relaciones con las Instituciones 607
De las Relaciones del Médico con la Sociedad y el Estado 607
De la Publicidad y Propiedad Intelectual 608
De los Órganos de Control y Régimen Disciplinario 608
Del Proceso Disciplinario 609
De las Sanciones 610
La Responsabilidad Civil Médica 610

DECRETO 196 DE FEBRERO 12 DE 1971

Título I - Disposiciones Generales 613
Título II - De la Inscripción 614
Título III - Del Ejercicio de la Profesión 621
Capítulo I - Régimen General 621
Capítulo II - Excepciones 622
Capítulo III - Incompatibilidades 628
Capítulo IV - Ejercicio Ilegal de la Abogacía 630
Título IV - Inspección y Vigilancia de la Profesión 631
Titulo V - Deberes Profesionales del Abogado 632
Título VI - Régimen Disciplinario 633
Capítulo I - De las Faltas 633
Capítulo II - De las Sanciones 638
Capítulo III - Jurisdicción y Competencia 641
Capítulo IV - Procedimiento 642
Título VII - Vigencia del Estatuto 648

LEY 1123 DE ENERO 22 DE 2007

Libro Primero

PARTE GENERAL

Título I - Principios Rectores 649
Título II - Disposiciones Generales 653
Capítulo I - La Falta Disciplinaria 653
Capítulo II - Ámbito de Aplicación 653
Capítulo III - Sujetos Disciplinables 654
Capítulo IV - Formas de Realización del Comportamiento 654
Capítulo V - Exclusión de la Responsabilidad Disciplinaria 655
Título III - La Extinción de la Acción y de la Sanción Disciplinaria 655
Capítulo I - Extinción de la Acción Disciplinaria 655
Capítulo II - Extinción de la Sanción Disciplinaria 656

Libro Segundo

PARTE ESPECIAL

Título I - Deberes e Incompatibilidades del Abogado 657
Capítulo I - Deberes 657
Capítulo II - Incompatibilidades 659
Título II - De las Faltas en Particular 660
Título III - Régimen Sancionatorio 665
Capítulo Único - Las Sanciones Disciplinarias 665

Libro Tercero

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Título I - Principios Rectores del Procedimiento Disciplinario 668
Título II - El Proceso Disciplinario 669

Capítulo I - Competencia 669
Capítulo II - Impedimentos y Recusaciones 670
Capítulo III - Intervinientes 672
Capítulo IV - Inicio de la Acción Disciplinaria 673
Capítulo V - Notificaciones y Comunicaciones 674
Capítulo VI - Recursos y Ejecutoria 675
Capítulo VII - Pruebas 677
Capítulo VIII - Nulidades 680
Título III - Actuación Procesal 681
Capítulo I - Iniciación 681
Capítulo II - Terminación Anticipada 681
Capítulo III - Investigación y Calificación 682
Capítulo IV - Juzgamiento 684
Título IV - Disposiciones Complementarias 685
Título V - Disposiciones Finales 686
Índice Temático 689
Índice Onomástico 853
Índice de Sentencias 855
Índice de Magistrados Ponentes 861
Doctrina de la Procuraduría General de la Nación 863
Índice de Disposiciones Citadas 867
Índice de Demandantes 919
Bibliografía 923